



ASLI

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dimana Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan yang awalnya merupakan wewenang Provinsi menjadi wewenang Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemetrologian Legal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera dan Ditera Ulang;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
13. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 404/Kp/VI/81 tentang Ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEMETROLOGIAN LEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah terkait yang menangani bidang Kemetrologian Legal di Kabupaten Bangka Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah terkait yang membidangi Kemetrologian Legal.
7. Unit Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Perangkat Daerah yang membidangi Kemetrologian Legal.
8. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
9. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

10. Pelayanan Kemetrolagian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Kalibrasi alat UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Metrologi Legal.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah ditera.
13. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera.
14. Laboratorium adalah suatu tempat berupa ruangan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan atau fasilitas kerja dan sarana untuk melakukan kegiatan praktek percobaan atau eksperimen serta menguji konsep-konsep ilmu pengetahuan secara terkontrol.
15. Standardisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik adalah pembakuan minimal sarana dan prasarana yang perlu dimiliki oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik.
16. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur kestandarnasional atau internasional untuk satuan ukuran.
17. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

18. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang Metrologi Legal.
19. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
20. Surat Keterangan pengujian atau sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTPP).
21. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTPP adalah dokumen yang menyatakan pengakuan formal terhadap kompetensi Unit Metrologi Legal.
22. Wajib Tera adalah pemilik atau penanggungjawab alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTPP) baik pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera dan tera ulang.
23. Satuan Dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan.
24. Standar untuk satuan ukuran adalah satuan ukuran yang sah dipakai sebagai dasar perbandingan.
25. Standar Nasional untuk satuan ukuran atau standar adalah standar untuk satuan ukuran yang ketelitiannya dan kesaksamaannya tertinggi di Indonesia dan dapat ditelusuri secara internasional.
26. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
- b. terwujudnya tertib ukur alat UTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya; dan
- d. terwujudnya pasar tradisional dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Kemetrolgian Legal mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan:
 - a. Tera dan Tera ulang; dan
 - b. Pengawasan.
- (2) Tera dan Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda tera pada UTP.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengawasan UTP, pengawasan tanda tera, dan kebenaran.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Kemetrolgian Legal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh UPT Metrologi Legal.

BAB III

KEMETROLOGIAN LEGAL

Bagian Kesatu

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

Pasal 6

- (1) UTTP digolongkan ke dalam UTTP Metrologi Legal adalah:
 - a. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
 - b. UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang; dan
 - c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan/tera ulang.
- (2) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus memenuhi syarat teknis.
- (2) Bupati melimpahkan wewenang penetapan syarat teknis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPT Metrologi Legal.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal;
 - b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera; dan
 - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Pasal 8

- (1) Syarat teknis UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis;

- c. persyaratan kemetrolagian;
 - d. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - e. pembubuhan tanda tera.
- (2) Syarat teknis UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, penerapan di lapangan, identitas, dan persyaratan yang harus dipenuhi UTPP sebelum dilakukan tera dan tera ulang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b memuat ketentuan karakteristik desain UTPP tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan:
- a. persyaratan kemetrolagian yang terpenuhi;
 - b. hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan
 - c. tidak mudah dilakukan kecurangan.
- (3) Persyaratan kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memuat ketentuan Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dari UTPP, kondisi yang harus dipenuhi serta menentukan rentang dan penunjukkan hasil pengukuran.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d memuat ketentuan pemeriksaan dan pengujian UTPP pada kegiatan tera dan tera ulang.
- (5) Pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e memuat ketentuan penandaan UTPP dengan tanda tera yang berlaku, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 10

- (1) Dalam hal syarat teknis UTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum ditetapkan, penentuan syarat teknis UTPP dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis atau rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML), Standar Internasional, atau Standar Nasional Indonesia (SNI).

(2) Penentuan syarat teknis UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Metrologi dan berlaku sampai syarat teknis UTPP ditetapkan.

Paragraf 1

Alat UTPP yang wajib ditera dan tera ulang

Pasal 11

UTPP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah UTPP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

UTPP yang dapat dibebaskan dari tera ulang

Pasal 12

- (1) UTPP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai.
- (2) UTPP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

Pasal 13

Penggunaan UTPP yang dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang harus berada di tempat-tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan tera ulang, pemilik atau pemakai UTPP harus mengajukan permohonan tertulis dan memenuhi syarat serta tata cara.
- (2) Tata cara pembebasan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

UTPP yang dibebaskan dari tera dan/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah UTPP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Bagian Kedua

Pengawasan UTPP

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap UTPP dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. peruntukan UTPP; dan
 - b. cara penggunaan UTPP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan UTPP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Cara penggunaan UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan penggunaan UTPP :
 - a. setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
 - b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTPP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
 - d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
 - e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum;

- f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan Tera

Pasal 17

Pengawasan terhadap tanda tera dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTP yang:

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak tera bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis penggantian tanda sah dan tanda batal; dan/ atau
- c. tanda tera rusak.

Pasal 18

- (1) Tanda Tera terdiri dari:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah; dan
 - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam kegiatan tera atau tera ulang.

Paragraf 1 Tanda Sah

Pasal 19

- (1) Tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTP atau pada Surat Keterangan Tertulis, setelah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (2) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk segilima beraturan yang didalamnya terdapat angka arab, terdiri dari 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan jarak titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut: 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.
- (3) Pembubuhan dan/atau pemasangan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun bersangkutan.

- (4) Tanda sah sebagaimana pada ayat (3), memiliki masa berlaku dihitung sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai dengan:
- a. saat alat-alat ukur dari gelas mengalami pecah, retak, atau rusak;
 - b. 10 tahun 11 bulan untuk meter kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase;
 - c. 6 tahun 11 bulan untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap;
 - d. 5 tahun 11 bulan untuk meter Gas Tekanan Rendah dan Meter Air Rumah Tangga;
 - e. 2 tahun 11 bulan untuk meter prover dan bejana ukur yang khusus digunakan untuk menguji meter prover; dan
 - f. 1 tahun 11 bulan untuk UTTP, selain UTTP sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

Paragraf 2

Tanda Batal

Pasal 20

- (1) Tanda batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (2) Tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah: 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.
- (3) Tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memiliki masa berlaku dihitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang sampai dengan UTTP tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi Tanda Sah.

Paragraf 3

Tanda Jaminan

Pasal 21

- (1) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.

- (2) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai, terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah: 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm.
- (3) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memiliki masa berlaku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTPP sampai dengan dinyatakan dicabut.

Paragraf 4

Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak

Pasal 22

- (1) Tanda daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, berbentuk ellips yang didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode unit organisasi Metrologi Legal di Indonesia, terdiri dari 2 (dua) ukuran, masing-masing dengan sumbu panjang 8 mm dan sumbu pendek 6 mm, serta sumbu panjang 4 mm dan sumbu pendek 3 mm.
- (2) Tanda pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan inisial Pegawai Yang Berhak, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah: 8 mm, 5 mm, dan 4 mm.
- (3) Tanda daerah dan Tanda Pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibubuhkan pada UTPP pada waktu ditera, agar dapat diketahui tempat kedudukan dan pegawai yang melakukan peneraan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki masa berlaku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTPP sampai dengan dinyatakan dicabut.

Bagian Keempat

Pengawasan Kebenaran

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan dilakukan melalui pengujian terhadap:
 - a. kebenaran penunjukan UTPP;
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan UTPP.

- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai ketentuan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan UTTP, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang.

BAB IV

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 24

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
 - a. nama barang dalam bungkusan itu;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau lambang;
 - c. jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- (3) Terhadap barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.
- (4) Keterangan yang menyatakan nama barang dalam bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak langsung pada pembungkusnya atau dapat berupa etiket yang dicetak, distensil diketik atau ditulis tangan yang dilekatkan pada pembungkusnya atau dengan label yang disertakan pada pembungkusnya.
- (5) Tulisan yang dimaksud dalam keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus singkat dan jelas, dibuat dengan huruf arab dan huruf cetak Latin, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tidak mudah terhapus atau hilang dan mudah dibaca jika dibandingkan dengan tulisan lain yang terdapat pada bungkus, etiket atau labelnya.

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku terhadap barang dalam keadaan terbungkus yang isinya berupa panganan atau makanan yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGGUNA ALAT UTTP

Bagian Kesatu

Kewajiban Pengguna Alat UTTP

Pasal 26

Setiap pengguna alat UTTP diwajibkan melakukan tera dan/atau tera ulang.

Bagian Kedua

Larangan Penggunaan Alat UTTP

Pasal 27

- (1) Setiap pengunan alat UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
 - a. alat UTTP yang bertanda batal;
 - b. alat UTTP yang tidak bertanda sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. alat UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau petunjuknya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan pegawai yang berhak; dan
 - e. alat UTTP yang panjang, isi, berat atau petunjuknya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengunan alat UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat- alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah di tera atau tera ulang.
- (3) Setiap pengguna alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga :
 - a. alat UTTP yang bertanda tera legal;

- b. alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 - c. alat UTTP yang tanda jaminannya rusak.
- (4) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai alat UTTP yang tidak ditera atau ditera ulang.

BAB VI STANDAR PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan operasional Tera, Tera Ulang, Kalibrasi atas UTTP, dan Pengujian atas BDKT diselenggarakan di Kantor UPT Metrologi Legal atau di luar kantor UPT Metrologi Legal.
- (2) Pelayanan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. program kerja UPT Metrologi Legal; dan
 - b. permintaan pengguna/pemilik UTTP dan/atau BDKT.

Bagian Kedua Tata Cara Pelayanan Kemetrologian

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan, wajib tera dan/atau tera ulang datang langsung ke UPT dengan membawa UTTP yang akan di tera dan/atau tera ulang dan BDKT yang akan diuji untuk didaftarkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat pendaftaran dengan mengisi formulir yang telah ditentukan.
- (3) Program Kerja Unit Kemetrologian berupa sidang tera ulang dilaksanakan di Desa dan Kelurahan.
- (4) Untuk melaksanakan sidang tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas berkoordinasi dengan para camat, dan memberitahukan secara tertulis bahwa wilayahnya akan diselenggarakan pelayanan kemetrologian.

- (5) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan sidang tera ulang.
- (6) Untuk mendapatkan pelayanan, wajib tera dan/atau tera ulang mendaftarkan diri ke tempat Sidang Tera Ulang dengan membawa UTTP serta mengisi formulir pendaftaran yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Atas Permintaan Wajib Tera dan/atau Tera Ulang

Pasal 30

- (1) Dalam hal UTTP tidak dapat diangkat ke UPT Metrologi Legal dan/atau dapat diangkat namun memerlukan biaya angkut yang relatif besar, maka wajib tera/tera ulang dapat mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas/Kepala UPT Metrologi Legal agar dilakukan tera/tera ulang dan/atau tera/tera ulang terhadap UTTP tersebut dilokasi dimana UTTP berada.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan nama, alamat yang jelas, Jenis Alat UTTP dan Kapasitas Alat UTTP.
- (3) Kepala Dinas/Kepala UPT dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberikan jawaban.

Pasal 31

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat disetujui apabila memenuhi persyaratan:
 - a. sanggup mendatangkan alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapan serta tenaga bantuan; dan
 - b. menyediakan ruang kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan, yakni rata, cukup luas, ruang yang tidak terpengaruh angin atau hujan dan terjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disanggupi pemohon, maka Kepada Dinas/Kepala UPT memberitahukan secara tertulis perihal waktu pelaksanaan dan petugas yang ditugaskan.

- (3) Biaya yang timbul akibat pelayanan ini dibebankan kepada wajib tera/tera ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII WILAYAH KERJA

Pasal 32

- (1) Tera/Tera Ulang, Kalibrasi atas UTTP dan Pengujian BDKT dikerjakan oleh UPT Metrologi Legal.
- (2) Penyelenggaraan operasional tera, tera ulang, kalibrasi dan pengujian atas BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di wilayah kerja operasional pelayanan kemetrologian Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan kegiatan Metrologi Legal secara mandiri, maka dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdekat yang telah memiliki SKKPTTU UTTP.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama antara Bupati dengan Bupati/Walikota kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pembiayaan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal;
 - b. penggunaan peralatan standar;
 - c. SDM Kemetrologian; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.
- (4) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan kerja sama dalam menyelenggarakan tera, tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal setiap 3 (Tiga) bulan, kepada Menteri Perdagangan cq. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 34

- (1) Pemilik atau pemakai/pengguna UTTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin usaha;
 - d. pencabutan sertifikat produk dan/atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI; dan
 - e. pencabutan ijin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf c di bekukan izin usahanya dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan apabila belum juga melakukan kewajibannya maka akan dikenakan pencabutan sertifikat produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Sanksi pencabutan sertifikat produk dan/atau hak penggunaan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.
- (5) Sanksi pencabutan ijin usaha dan / atau penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Sanksi pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan / atau hukuman ditujukan kepada :
 - a. pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
 - b. sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan/perkumpulan orang-orang;
 - c. pengurus, apabila berbentuk yayasan; dan

- d. wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan.
 - (3) Apabila pengurus, sekutu aktif, wakil atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran.
 - (4) Apabila perbuatan pengurus, sekutu aktif, wakil atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang oleh karenanya menyebutkan pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan.
 - (5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk badan usaha lain tersebut.

Pasal 36

- (1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang disita tetapi tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang berhak sebelum barang-barang itu atas biayanya ditera atau ditera ulang.
- (2) Penyitaan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pegawai yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan / atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 38

Tanda tera atau tera ulang terhadap Peralatan UTTP yang diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 27 April 2017

BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 27 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN LEGAL

ALAT-ALAT UKUR TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

No	Jenis UTTP	Rincian UTTP
(1)	(2)	(3)
1.	Alat Ukur Panjang	a. Meter dengan Pegangan; b. Meter Kayu; c. Meter Meja dari Logam; d. Tongkat Duga; e. Meter Saku Baja; f. Ban Ukur; g. <i>Depth Tape</i>; h. Alat Ukur Tinggi Orang; i. Ukur Panjang dengan Alat Hitung (<i>Counter Meter</i>); 1) Mekanik; 2) Elektronik; j. Alat Ukur Permukaan Cairan; 1) <i>Float Level Gauge</i>; 2) <i>Capacitance Level Gauge</i>; 3) <i>Radar Tank Gaunging</i>; 4) <i>Ultrasonic Tank Gaunging</i>; k. Meter Taksi.
2.	Takaran	a. Takaran Kering; b. Takaran Basah; c. Takaran Pengisi.
3.	Alat Ukur dari Gelas	a. Labu Ukur; b. Buret; c. Pipet; d. Gelas Ukur.
4.	Bejana Ukur	Bejana Ukur
5.	Tangki Ukur	a. Tangki Ukur Tetap 1) Bentuk Silinder Tegak; 2) Bentuk Silinder Datar; 3) Bentuk Bola; 4) Bentuk Sferoidal. b. Tangki Ukur Gerak 1) Tangki Ukur Mobil; 2) Tangki Ukur Wagon; 3) Tangki Ukur Tongkang; 4) Tangki Ukur Kapal;

(1)	(2)	(3)
6.	Timbangan	a. Timbangan Otomatis 1) Timbangan Ban Berjalan (Alat Timbang dan Pengangkut); 2) Timbangan Pengisian; 3) Timbangan Pengecek dan Penyortir. b. Timbangan Bukan Otomatis 1) Yang Penunjukannya Otomatis; a) Timbangan Elektronik; b) Timbangan Pegas; c) Timbangan Cepat. 2) Yang Penunjukannya Semi Otomatis: timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan. 3) Yang Penunjukannya Bukan Otomatis: a) Neraca; b) Dacin; c) Timbangan Milisimal; d) Timbangan Sentisimal; e) Timbangan Desimal; f) Timbangan Bobot Ingsut; g) Timbangan Meja Beranger.
7.	Anak Timbangan	a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2, M3); b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2, M1).
8.	Alat Ukur Gaya dan Tekanan	a. Manometer; b. Tensimeter.
9.	Alat Kadar Air	Meter Kadar Air
10.	Alat Ukur Cairan Dinamis	a. Meter Bahan Bakar Minyak; 1) Meter Arus Volumetrik; 2) Meter Arus Turbin; 3) Mass Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter). b. Meter Air; 1) Meter Air Dingin; 2) Meter Air Panas. c. Meter Prover; d. <i>Ultrasonic Liquid Flow Meter</i>.
11.	Alat Ukur Gas	a. Meter Gas Volumetrik dan Inferensial; 1) Meter Gas Rotary Piston dan Turbin; 2) Meter Gas Tekanan Rendah. a) Meter Gas Diafragma; b) Meter Gas Basah. 3) Meter Gas <i>Orifice</i>; 4) Meter Gas <i>Vortex</i>; 5) <i>Gas Mass Flow Meter</i>;

(1)	(2)	(3)
12.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter KWH)	Alat Ukur Energi Listrik (Meter KWH) 1 Fase; 3 Fase.
13.	Perlengkapan UTTP	a. Pemas; b. Pencap Kartu; c. <i>Automatic Temperature Gravity (ATG);</i> d. <i>Automatic Temperature Compensator (ATC);</i> e. <i>CMOS Temperature Compensator (CTC);</i> f. <i>Plat Orifice;</i>
14.	Alat Ukur Lingkungan Hidup	a. Alat Ukur Limbah Industri; b. Alat Ukur Polusi Udara.

BUPATI BANGKA SELATAN,

Justiar Noer
JUSTIAR NOER

